

1500865-63.2018.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jaqueline Tatiane Batista

Autos nº. 2018/000426

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Jaqueline Tatiane Batista, já qualificada nos autos, foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06.

De ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500865-63.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500865-63.2018.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jaqueline Tatiane Batista

Autos nº. 2018/000426

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

Jaqueline Tatiane Batista, já qualificada nos autos, foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia 10 de março de 2018, por volta das 10 horas e 51 minutos, no interior do estabelecimento prisional (P-II de São Vicente), situado na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, km 282, nesta cidade e comarca de São Vicente, a ré trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal regulamentar, 01 porção de cocaína, as quais determinam dependência física e psíquica.

Narra a denúncia, a acusada ingressou na Penitenciária II de São Vicente trazendo uma porção de cocaína ocultada no interior de seu ânus, embalada dentro de um

invólucro, com o fim de entregá-la para o consumo de um detendo que ali se encontrava custodiado.

Relata, ainda, que durante o procedimento de revista, as agentes penitenciárias perceberam algo suspeito no corpo da denunciada quando esta passou pelo scanner. Após este fato, encaminharam a ré ao Hospital Municipal de São Vicente para realizar um novo exame, que confirmou do referido objeto estranho.

Expõe, por fim, que a acusada foi trazida de volta à unidade prisional, onde retirou de dentro de seu ânus um invólucro contendo a porção de cocaína acima mencionada, para a entrega a um detento.

Na fase policial a ré confessou a prática delitiva (fls. 05).

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 16 de março de 2018 (fls. 84).

A ré foi citada pessoalmente (fls. 82) e apresentou resposta à acusação (fls. 85/88).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 84).

Durante a instrução criminal foram ouvidas, duas testemunhas de acusação e duas testemunhas de defesa, após a ré foi interrogada (fls. 172/174 e 277).

Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Requereu a fixação da pena base no mínimo legal. Requereu, ainda, que seja reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Requereu, por fim, que o regime a ser fixado deve ser o fechado.

A Defesa requereu a absolvição da ré. Requereu, ainda, que em entendimento contrário, seja aplicada a minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06. Requereu, por fim, que haja substituição da sua pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento.

A denúncia procede.

A testemunha Vania Xavier Pereira, agente penitenciária, narrou que é de costume assumir o posto no scanner, quando a acusada passou por ele, foi detectado uma imagem diferente no corpo, a ré negou e então foi encaminhada ao PS do Humaitá, sendo então constatado que havia algo diferente em seu corpo, quando retornou à unidade, a ré retirou o invólucro de sua região anal. Indagou que no invólucro havia cocaína.

A testemunha Edleinne Abranches Cavalcante, agente penitenciária, narrou que ao passar pelo scanner, foi constatado que havia uma coisa estranha dentro da acusada, a mesma negou, até a levarem até o PS do Humaitá, onde foi constatado que havia um invólucro dentro da ré, ao retornarem à penitenciária a acusada retirou de dentro da sua região anal um invólucro que continha uma substância branca, semelhante a Cocaína.

Em juízo a ré manteve seu direito constitucional de manter-se em silêncio.

A autoria restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01) e boletim de ocorrência (fls. 11/13) e demais provas colhidas em juízo.

Consigne-se que a materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão encartado a fls. 14 e laudos encartados fls. 94/98.

A causa de aumento também restou demonstrada, haja vista que o crime foi praticado no interior de estabelecimento prisional.

Logo, uma vez presentes a autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida de rigor.

Passo então, a dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

O preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 prevê pena em abstrato entre 5 e 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06 não são desfavoráveis a acusada, motivo pelo qual fixo a pena no mínimo legal, sendo então 5 anos de reclusão mais 500 dias-multa.

Há que ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06. Não há nos autos elementos concretos para se afirmar que a ré se dedicava à atividade criminosa ou integrava organização criminosa.

A diminuição deverá ocorrer no máximo legal, diante da ausência, na lei, de critério objetivo ou mesmo subjetivo para qualifica-lo. Resultará em 1 ano e 8 meses, mais 166 dias-multa.

Há que ser aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei especial, tendo em vista que a infração cometida ocorreu no interior de estabelecimento prisional. Razão pela qual, a pena deverá ser majorada 1/6, resultando em 1 ano, 11 meses e 10 dias, mais 193 dias-multa.

Verifica-se, portanto, a análise dos requisitos legais.

Presentes os requisitos previstos nos incisos I (crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais favoráveis) do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, que deverá cumprida a razão de uma hora para cada dia de condenação, em local a ser fixado pelo juiz da execução e multa fixada em 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em caso de descumprimento deverá iniciar a pena privativa de liberdade no regime aberto.

A acusada poderá apelar em liberdade.

DECIDO.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar JAQUELINE TATIANE BATISTA, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 c.c artigo 40, inciso III da mesma lei, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias, mais 193 dias-multa e substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade e multa no valor equivalente a 10 dias-multa, como disposto acima. Em caso de descumprimento deverá iniciar a pena privativa de liberdade no regime aberto.

A acusada poderá apelar em liberdade.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C

São Vicente, 6 de dezembro de 2022

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA